

次の設問に答えよ。

2024年5月に民法が改正され「共同親権制度」が導入されることとなった。
関連する以下の記事を読んで問1～3に答えよ。

記事① 2023/6/22 毎日新聞

父母が離婚した場合に親権が一方にしか認められない民法の規定は、法の下での平等を定めた憲法に反するとして、親権を持たない父母ら12人が国に計1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、請求を棄却した。古庄研裁判長は離婚後の単独親権制度について「子どもの利益の確保を図る合理的な根拠がある」とし、合憲と判断した。

民法は、婚姻中の父母は共同して親権を行使するとし、離婚する際はいずれかを親権者と定めなければならないとする。原告は40～90代。離婚を経て子どもと別居している非親権者の父母らで、婚姻中の夫婦のように共同で親権を行使できないのは不平等だと訴えていた。

判決は、離婚した父母の関係が良好でなくても、一方が親権者となることにより子どもの養育に関する適切な判断ができることが離婚後の単独親権の目的だとした。離婚した父母は養育に関して適切に合意ができず、子どもの利益を損なう恐れがあるとした。

家族法制の見直しを検討している法制審議会（法相の諮問機関）の部会は、「離婚後の共同親権」の導入を前提に議論を進めている。

記事② 2024/5/17 日経新聞（改）

離婚後に父と母の双方が子どもの親権を持つ「共同親権」導入を柱とする改正民法が17日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。日本ではこれまで、子供のいる夫婦が離婚した場合には、父親が母親のどちらかが親権を持つ「単独親権制度」がとられていた。法律改正によって、離婚した場合でも、父親と母親の両方が親権を持つことができるようになった。

改正法は2026年までに施行する。施行前に離婚した夫婦も共同親権を選べるようにする。親権を巡り父母の意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐ。

「子の利益」を害すると家裁が判断した場合は単独親権とする。①子へ虐待などの恐れがある②父母間の暴力などの恐れを背景に共同親権の行使が難しい——と認められる場合を想定する。

共同親権を選ぶと子どもの人生の重要な選択に関し、父母が離婚後も協議して決めることになる。受験や転校、手術、パスポートの取得などにおいて双方の合意が必要になる。意見が対立した場合はその都度、家庭裁判所が親権を行使できる人を判断する。

緊急手術やドメスティックバイオレンス（DV）からの避難といった「急迫の事情」や日々の食事など「日常の行為」は一方の親が判断できる。与野党は法案の修正協議の結果、具体的になにが該当するか周知するガイドラインを政府に求める付帯決議を採択した。

改正法は離婚しても父母は協力し、子どもの人格を尊重して自身と同程度の生活を維持できるように扶養しなければならないと定める。

養育費を確保しやすくする内容も盛り込んだ。

取り決めなしに離婚しても一定額を請求できる「法定養育費」制度を創設する。養育費に他の債権よりも優先的に請求できる「先取特権」を付与し、一般的に認められる額を確保できるようにする。具体的な金額は今後決める。

問1 今回の民法改正により導入される「共同親権制度」と、従来の「単独親権制度」にはそれぞれどのような特徴があるか、整理して説明しなさい。

問2 賛成派の人たちは、どのような理由で賛成しているのだろうか。また、反対派の人たちは、どのような理由で反対しているのだろうか。それぞれ説明したうえで、「共同親権制度」について、あなたの意見を述べなさい。